



P U T U S A N

Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG;
2. Tempat lahir : Sumber Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 24 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro, Dsn. Karya Indah, RT. 007,
Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu,
Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Surtini, S.E., S.H. dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu Nomor 80, RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 09 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor/brutto 11,40 (sebelas koma empat puluh) atau berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam, dan;
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG** pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 14.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di depan SD Negeri 025 Muara Kaman, di Jl. Muso Salim, RT.25, Desa Sidomukti atau SP 3, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang**



beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif Yuliansyah (DPO) melalui pesan whatsapp untuk bertemu di depan SD Negeri 025 Muara Kaman, di Jl. Muso Salim, RT.25, Desa Sidomukti atau SP 3, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wita ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arif Yuliansyah lalu Sdr. Arif Yuliansyah memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat $\pm$ 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di Jl. P. Diponegoro, Dsn. Karya Indah, Rt.07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, setibanya di rumah Terdakwa langsung membagi sebagian sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu. Kemudian 5 (lima) paket sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Mr.X. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 15.00 wita Sdr. Arif Yuliansyah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp meminta Terdakwa untuk menyetorkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Sdr. Arif Yuliansyah dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Arif Yuliansyah dengan tujuan rekening Bank BRI atas nama sdr. Ferdi Irawan. Kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mengonsumsi sabu di rumahnya dan membagi sisa sabu yang belum terjual menjadi 15 (lima belas) paket sabu. Kemudian sekira pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang membagi sabu tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Aryel Jerrison dan Saksi I Putu Anjas Mahendra (Anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hasilnya ditemukan 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, dan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk menjalani proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2024, bulan Juli 2024, dan bulan Agustus 2024 Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut di atas dengan cara yang sama sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Tenggaraong Nomor: 141/10817.01. BB/2024 tanggal 07 September 2024, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LS8EJ/X/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim Badan Narkoba Nasional tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG** pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jl. P. Diponegoro, Dsn. Karya Indah, Rt.07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggaraong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif Yuliansyah (DPO) melalui pesan whatsapp untuk bertemu di depan SD Negeri 025 Muara Kaman, di Jl. Muso Salim, RT.25, Desa Sidomukti atau SP 3, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wita ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arif Yuliansyah lalu Sdr. Arif Yuliansyah memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat $\pm$ 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di Jl. P. Diponegoro, Dsn. Karya Indah, Rt.07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, setibanya di rumah Terdakwa langsung membagi sebagian sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu. Kemudian 5 (lima) paket sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Mr.X. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 15.00 wita Sdr. Arif Yuliansyah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp meminta Terdakwa untuk menyetorkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Sdr. Arif Yuliansyah dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Arif Yuliansyah dengan tujuan rekening Bank BRI atas nama sdr. Ferdi Irawan. Kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mengonsumsi sabu di rumahnya dan membagi sisa sabu yang belum terjual menjadi 15 (lima belas) paket sabu. Kemudian sekira pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang membagi sabu tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Aryel Jerrison dan Saksi I Putu Anjas Mahendra (Anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hasilnya ditemukan 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, dan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk menjalani proses hukum;

Bahwa sebelumnya pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2024, bulan Juli 2024, dan bulan Agustus 2024

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut di atas dengan cara yang sama sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Tenggaraong Nomor: 141/10817.01. BB/2024 tanggal 07 September 2024, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LS8EJ/X/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim Badan Narkoba Nasional tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARYEL JERRISON, S.H. Anak dari ASMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Iya, benar Saksi ada mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN BIN SUGENG dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN BIN SUGENG dan Saksi baru kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN BIN SUGENG dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN BIN SUGENG pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 18.00 wita di rumahnya tepatnya Jl. Pangeran Diponegoro RT. 07 Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengamankan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG bersama dengan BRIPTU I PUTU ANJAS MAHENDRA dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara. Dan setelah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG Saksi dan team langsung melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan kamar rumahnya serta dalam penggeledahan badan atau pakaian dan kamar rumah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi dan team melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan rumah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG menemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi dan team menemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam di lantai kamar tepatnya di depan lemari dan Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi amankan dari dalam saku celana Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG;
- Bahwa pemilik 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG sendiri;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita team Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi bahwa di Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi tranSaksi Sabu-sabu. Mendapatkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita team yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara AKP AKSARUDIN ADAM, S.H.,M.H. menuju lokasi untuk melakukan Penyelidikan. Setelah itu pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 16.00 wita team mendapatkan informasi kembali bahwa orang yang biasa melakukan tranSaksi sabu-sabu merupakan seorang laki-laki yang biasa di panggil IPIN dengan ciei -ciri bertutuh tinggi, kulit hitam lalu berdasarkan informasi tersebut team kembali melakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 team kembali mendapatkan informasi bahwa laki-laki bernama IPIN tersebut tinggal di Jalan P. Diponegoro Dusun Karya Indah Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dengan ciri-ciri rumah beton dan warna hijau. Setelah mendapatkan informasi tersebut team kembali melakukan penyelidikan dan pemantauan ke alamat dimaksud. Pada Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 16.30 wita pada saat team melakukan pemantauan di sekitar alamat dimaksud, team melihat beberapa orang yang keluar masuk dari rumah dimaksud dan team juga melihat laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan di atas keluar dari rumahnya lalu team kembali melakukan pemantauan. Pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 18.00 wita team melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri maksud masuk kedalam rumahnya lalu tidak lama kemudian team melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD ARIFIN ALS IPIN BIN SUGENG didalam kamarnya sedang memecah sabu-sabu serta dalam penggeledahan team menemukan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu didalam kotak warna hitam dilantai didepan lemari kamar dan selain itu dikamar

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut turut diamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu didapat dari Sdr. ARIF YULIANSYAH yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan sitem setoran pergramnya harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu berat tersebut akan dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG bukan merupakan target operasi dalam penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

- bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG selain menjual juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Iya Saksi mengenali seorang laki-laki yang bernama Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu;

- Bahwa Iya Saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima



ratus ribu rupiah)tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG yang saat ini tela disita menjadi barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I PUTU ANJAS MAHENDRA Anak dari I MADE ARTANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Iya, benar Saksi ada mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG dan Saksi baru kenal setelah penangkapan.
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 18.00 wita di rumahnya tepatnya Jl. Pangeran Diponegoro RT. 07 Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengamankan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG bersama dengan BRIPTU I PUTU ANJAS MAHENDRA dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dan setelah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG Saksi dan team langsung melakukan pengeledahan badan atau pakaian dan kamar rumahnya serta dalam pengeledahan badan atau pakaian dan kamar rumah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi dan team melakukan pengeledahan badan atau pakaian dan rumah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG menemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan team menemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam di lantai kamar tepatnya di depan lemari dan Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi amankan dari dalam saku celana Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG;

- Bahwa pemilik 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG sendiri;

- Bahwa Berawalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita team Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi bahwa di Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi tranSaksi Sabu-sabu. Mendapatkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita team yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara AKP AKSARUDIN ADAM, S.H., M.H. menuju lokasi untuk melakukan Penyelidikan. Setelah itu pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 16.00 wita team mendapatkan informasi kembali bahwa orang yang biasa melakukan tranSaksi sabu-sabu merupakan seorang laki-laki yang biasa di panggil IPIN dengan ciri-ciri bertutuh tinggi, kulit hitam lalu berdasarkan informasi tersebut team kembali melakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 team kembali mendapatkan informasi bahwa laki-laki bernama IPIN tersebut tinggal di Jalan P. Diponegoro Dusun Karya Indah Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dengan ciri-ciri rumah beton dan warna hijau. Setelah mendapatkan informasi tersebut team kembali

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan dan pemantauan ke alamat dimaksud. Pada Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 16.30 wita pada saat team melakukan pemantauan di sekitar alamat dimaksud, team melihat beberapa orang yang keluar masuk dari rumah dimaksud dan team juga melihat laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan di atas keluar dari rumahnya lalu team kembali melakukan pemantauan. Pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 18.00 wita team melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri maksud masuk kedalam rumahnya lalu tidak lama kemudian team melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD ARIFIN ALS IPIN BIN SUGENG didalam kamarnya sedang memecah sabu-sabu serta dalam penggeledahan team menemukan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu didalam kotak warna hitam dilantai didepan lemari kamar dan selain itu dikamar rumah tersebut turut diamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu didapat dari Sdr. ARIF YULIANSYAH yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan sitem setoran pergramnya harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu berat tersebut akan dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG bukan merupakan target operasi dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG selain menjual juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Iya Saksi mengenali seorang laki-laki yang bernama Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu;

- Bahwa Iya Saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sejumlah RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Bin SUGENG yang saat ini tela disita menjadi barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Tenggarong Nomor: 141/10817.01.BB/2024 tanggal 07 September 2024, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LS8EJ/X/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim Badan Narkotika Nasional tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan Sebab Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian kedapatan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian adalah pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Jl. Pangeran Diponegoro RT. 07 Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sendiri saja sedang membungkus sabu dan Setelah mengamankan Terdakwa di Jl. Pangeran Diponegoro RT. 07 Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan beberapa barang didalam kamar Terdakwa berupa 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan didalam kantong celana Terdakwa Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari barang-barang berupa 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu setelah ditimbang didepan Terdakwa berat kotoranya 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram tersebut dari Sdr. ARIF YULIANSYAH yang berdomisili di SP3 Muara Kaman. Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menerima sabu dari Sdr. ARIF YULIANSYAH dan Terdakwa tidak tahu darimana Sdr.



ARIF YULIANSYAH tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya membeli saja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram dari Sdr. ARIF YULIANSYAH tersebut pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 14.00 wita di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2024 Terdakwa komunikasi dengan Sdr. ARIF YULIANSYAH lewat whatsapp menawarkan kepada Terdakwa sabu untuk dijualkan dengan perjanjian pembayaran setelah bahan laku terjual Terdakwa setoran ke Sdr. ARIF YULIANSYAH dengan harga per-gram nya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa butuh uang Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. ARIF YULIANSYAH tersebut. Kemudian kami janji ketemu di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus sabu dengan berat kotor ± 20 (dua puluh) gram dengan perjanjian Terdakwa harus setoran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika bahan sudah laku terjual. Kemudian sekitar bulan Juli 2024 setelah bahan habis terjual Terdakwa setoran ke Sdr. ARIF YULIANSYAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN, namun Terdakwa setoran secara bertahap. Setelah setoran Sdr. ARIF YULIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa lagi untuk menjualkan bahan sabu miliknya dengan sistem yang sama, Terdakwa menyetujui dan janji lagi bertemu di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram. Kemudian Terdakwa jual lagi dan habis sekitar seminggu kemudian. Setelah laku Terdakwa setoran ke Sdr. ARIF YULIANSYAH secara bertahap dengan total setoran sama dengan sebelumnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening an. FERDI IRAWAN. Sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa komunikasi lagi dengan Sdr. ARIF YULIANSYAH via whatsapp, janji bertemu di tempat yang sama di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, lalu Sdr. ARIF YULIANSYAH memberikan 1 (satu) bungkus narkoba



jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut, seperti biasa Terdakwa pecah dan Terdakwa bungkus ulang menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan habis terjual, setelah habis terjual kemudian Terdakwa setoran secara bertahap ke Sdr. ARIF YULIANSYAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN. Sekitar akhir bulan Juli, Terdakwa sempat ditawarkan lagi oleh Sdr. ARIF YULIANSYAH, namun Terdakwa tolak karena Terdakwa mau berhenti menjual sabu, namun Terdakwa dipaksa dan diancam Sdr. ARIF YULIANSYAH, jika tidak menuruti maka Terdakwa akan diseting masuk penjara. Terdakwa takut dan Terdakwa menyetujui nya. Kemudian sama seperti sebelumnya kami janji bertemu di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram oleh Sdr. ARIF YULIANSYAH. Setelah Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh), kemudian Terdakwa jual dan habis terjual, lalu Terdakwa setoran lagi ke Sdr. ARIF YULIANSYAH secara bertahap sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN. Pada awal Agustus 2024 Terdakwa ditawarkan lagi oleh Sdr. ARIF YULIANSYAH untuk menjualkan sabu miliknya, seperti biasa dia mengajak Terdakwa bertemu di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram. Setelah Terdakwa terima dan seperti biasa Terdakwa pecah terlebih dahulu menjadi 20 (dua puluh) bungkus lalu Terdakwa jual. Setelah habis terjual Terdakwa setoran ke Sdr. ARIF YULIANSYAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN secara bertahap. Terakhir pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 14.00 wita di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, kami janji untuk bertemu lagi, lalu Sdr. ARIF YULIANSYAH memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa pecah sabunya sebagian menjadi 5 (lima) bungkus dan sudah habis terjual dengan total Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar jam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wita, Sdr. ARIF YULIANSYAH menghubungi Terdakwa via whatsapp, meminta kepada Terdakwa untuk setoran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu. Kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah dan memecah sabunya lagi dari sisa yang sebelumnya menjadi 15 (lima belas) bungkus;

- Bahwa Awalnya Sekitar akhir bulan Juni 2024 Terdakwa komunikasi dengan Sdr. ARIF YULIANSYAH lewat whatsapp menawarkan kepada Terdakwa sabu untuk dijual dengan perjanjian pembayaran setelah bahan laku terjual Terdakwa setoran ke Sdr. ARIF YULIANSYAH dengan harga per-gram nya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa butuh uang Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. ARIF YULIANSYAH tersebut. Sdr. ARIF YULIANSYAH mengatakan "MAU KAH JUALKAN BAHANKU, AMAN INI", Terdakwa jawab "PIKIR-PIKIR DULU". Kemudian kami janji ketemu di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus sabu dengan berat kotor ± 20 (dua puluh) gram, awalnya Terdakwa menolak, namun Sdr. ARIF YULIANSYAH memaksa agar Terdakwa mau menerima dengan mengatakan "SUDAPLAH BAWA AJA, PUNYAKU AMAN". Karena Terdakwa juga butuh uang jadi Terdakwa terima bahan sabu tersebut dengan perjanjian Terdakwa harus setoran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika bahan sudah laku terjual. Kemudian sekitar bulan Juli 2024 setelah bahan habis terjual Terdakwa setoran ke Sdr. ARIF YULIANSYAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN, namun Terdakwa setoran secara bertahap. Setelah setoran Sdr. ARIF YULIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa lagi untuk menjual bahan sabu miliknya dengan sistem yang sama, Terdakwa menyetujui dan janji lagi bertemu di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram. Kemudian Terdakwa jual lagi dan habis sekitar seminggu kemudian. Setelah laku Terdakwa setoran ke Sdr. ARIF YULIANSYAH secara bertahap dengan total setoran sama dengan sebelumnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening an. FERDI IRAWAN. Sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa komunikasi lagi dengan Sdr. ARIF YULIANSYAH via whatsapp, janji bertemu di tempat yang sama di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, lalu Sdr. ARIF YULIANSYAH memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut, seperti biasa Terdakwa pecah dan Terdakwa bungkus ulang menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan habis terjual, setelah habis terjual kemudian Terdakwa setoran secara bertahap ke Sdr. ARIF YULIANSYAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN;

- Bahwa Sekitar akhir bulan Juli, Terdakwa sempat ditawarkan lagi oleh Sdr. ARIF YULIANSYAH, namun Terdakwa tolak karena Terdakwa mau berhenti menjual sabu, namun Terdakwa dipaksa dan diancam Sdr. ARIF YULIANSYAH, jika tidak menuruti maka Terdakwa akan diseting masuk penjara. Terdakwa takut dan Terdakwa menyetujui nya. Kemudian sama seperti sebelumnya kami janji bertemu di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram oleh Sdr. ARIF YULIANSYAH. Setelah Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh), kemudian Terdakwa jual dan habis terjual, lalu Terdakwa setoran lagi ke Sdr. ARIF YULIANSYAH secara bertahap sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN. Pada awal Agustus 2024 Terdakwa ditawarkan lagi oleh Sdr. ARIF YULIANSYAH untuk menjualkan sabu miliknya, seperti biasa dia mengajak Terdakwa bertemu di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram. Setelah Terdakwa terima dan seperti biasa Terdakwa pecah terlebih dahulu menjadi 20 (dua puluh) bungkus lalu Terdakwa jual. Setelah habis terjual Terdakwa setoran ke Sdr. ARIF YULIANSYAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN secara bertahap. Terakhir pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 14.00 wita di depan SDN 025 Muara Kaman SP3 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, kami janji untuk bertemu lagi, lalu Sdr. ARIF



YULIANSYAH memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa pecah sabunya sebagian menjadi 5 (lima) bungkus dan sudah habis terjual dengan total Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar jam 15.00 wita, Sdr. ARIF YULIANSYAH menghubungi Terdakwa via whatsapp, meminta kepada Terdakwa untuk setoran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu. Kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI an. FERDI IRAWAN. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah, sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa lanjutkan memecah sabunya lagi dari sisa yang sebelumnya menjadi 15 (lima belas) bungkus. Sekitar jam 18.00 wita saat Terdakwa sedang membungkus bahan sabu, ada beberapa orang masuk keadalam kamar Terdakwa mengaku dari petugas kepolisian Kukar, saat itu kamar Terdakwa digeledah ditemukan didepan lemari 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam, kemudian Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kukar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. ARIF YULIANSYAH sudah lama sejak 13 (tiga belas) tahun lalu dan Terdakwa menjualkan bahan sabu milik Sdr. ARIF YULIANSYAH karena Terdakwa butuh uang juga. Keuntungan yang Terdakwa dapat sampai saat ini sekitar Rp24.00.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar 17.00 wita didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengenal sabu awalnya dari teman Terdakwa di SP1 Sebulu, Terdakwa kenal sabu sejak tahun 2017 lalu;
- Bahwa dalam menjual, membeli, memiliki dan menyimpan sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dari dokter;



- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1(satu) korek api, 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pertama sabunya Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung ke alat hisap/bong, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api sampai sabu tersebut menguap, kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok Vape. Dan yang Terdakwa rasakan menjadi lebih fit dan tidak mudah lelah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu berat kotor/brutto 11,40 (sebelas koma empat puluh) atau berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam, dan;
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam;
- Uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di depan SD Negeri 025 Muara Kaman, di Jl. Muso Salim RT.25, Desa Sidumukti atau SP 3, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif Yuliansyah (DPO) melalui pesan whatsapp untuk bertemu di depan SD Negeri 025 Muara Kaman, di Jl. Muso Salim, RT.25, Desa Sidomukti atau SP 3, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wita ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arif Yuliansyah lalu Sdr. Arif Yuliansyah memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat $\pm$ 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di Jl. P. Diponegoro, Dsn. Karya Indah, Rt.07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa langsung membagi sebagian sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa kemudian 5 (lima) paket sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Mr. X;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 15.00 wita Sdr. Arif Yuliansyah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp meminta Terdakwa untuk menyetorkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Sdr. Arif Yuliansyah dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Arif Yuliansyah dengan tujuan rekening Bank BRI atas nama sdr. Ferdi Irawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mengonsumsi sabu di rumahnya dan membagi sisa sabu yang belum terjual menjadi 15 (lima belas) paket sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang membagi sabu tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Aryel Jerrison dan Saksi I Putu Anjas Mahendra (Anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari Masyarakat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hasilnya ditemukan 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram



dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, dan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2024, bulan Juli 2024, dan bulan Agustus 2024 Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut di atas dengan cara yang sama sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Tenggarong Nomor: 141/10817.01. BB/2024 tanggal 07 September 2024, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LS8EJ/X/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim Badan Narkoba Nasional tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG yang termuat di dalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna: menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna: memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa “Menerima” mempunyai makna: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di depan SD Negeri 025 Muara Kaman, di Jl. Muso Salim RT.25, Desa Sidomukti atau SP 3, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif Yuliansyah (DPO) melalui pesan whatsapp untuk bertemu di depan SD Negeri 025 Muara Kaman, di Jl. Muso Salim, RT.25, Desa Sidomukti atau SP 3, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wita ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arif Yuliansyah lalu Sdr. Arif Yuliansyah memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat $\pm$ 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di Jl. P. Diponegoro, Dsn. Karya Indah, Rt.07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setibanya di rumah Terdakwa langsung membagi sebagian sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu. Kemudian 5 (lima) paket sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Mr. X;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 15.00 wita Sdr. Arif Yuliansyah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp meminta Terdakwa untuk menyetorkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Sdr. Arif Yuliansyah dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Arif Yuliansyah dengan tujuan rekening Bank BRI atas nama sdr. Ferdi Irawan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mengonsumsi sabu di rumahnya dan membagi sisa sabu yang belum terjual menjadi 15 (lima belas) paket sabu. Kemudian sekira pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang membagi sabu tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Aryel Jerrison dan Saksi I Putu Anjas Mahendra (Anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari Masyarakat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hasilnya ditemukan 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, dan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2024, bulan Juli 2024, dan bulan Agustus 2024 Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut di atas dengan cara yang sama sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Tenggarong Nomor: 141/10817.01.BB/2024 tanggal 07 September 2024, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 11,40 (sebelas koma empat puluh) gram dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LS8EJ/X/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim Badan Narkoba Nasional tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, kepada Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor/brutto 11,40 (sebelas koma empat puluh) atau berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna hitam, dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam, yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang uang tunai sebesar Rp2.500.000,- yang telah disita secara sah dari Terdakwa adalah barang bukti yang diperoleh dari melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN Bin SUGENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor/brutto 11,40 (sebelas koma empat puluh) atau berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok takar;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Trg



- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam, dan;
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025, oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum, dan Alto Antonio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Martadina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ramadhan Yeksoyudanto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anita Martadina, S.H.